

1500925-91.2021.8.26.0322

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCIANO BRUNETTO BELTRAN

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... não só a quantidade da droga indica tráfico.

Contudo, no caso, a quantidade concreta, mais a negativa do réu e o restante da prova oral, afastaram o tráfico de drogas, a meu sentir.

Conforme se ouviu dos policiais Danilo e Diego, no inquérito e em juízo, e ainda da versão do réu, tem-se que não se pode esclarecer quem era o vendedor no dia do evento (pois alguns no dia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, . - Centro

CEP: 16400-920 - Lins - SP

Telefone: (14) 3511-1524 - E-mail: lins2cr@tjsp.jus.br

1500925-91.2021.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500925-91.2021.8.26.0322

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SILVIO GONÇALVES JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANO BRUNETTO BELTRAN

Vistos.

1.- O denunciado está sendo processado como incurso no art. 33 da Lei de Drogas. Recebida a denúncia, ofertada defesa preliminar, não sendo o caso de absolvição sumária, a instrução seguiu, com produção de prova oral e interrogatório, manifestando-se as partes em alegações finais.

A acusação quer a procedência da ação penal.

A defesa diz que é caso de absolvição ou de desclassificação.

É o relatório.

DECIDO.

2.- A materialidade está comprovada (fls. 86).

A autoria, entretanto, não restou devidamente provada.

A apreensão, conforme relato dos autos, foi de 0,96g de crack, 6,26g de maconha; e 0,41g de cocaína. Em 15 porções, R\$7,15. Isso estava com um morador de rua, o réu.

É sabido que não só a quantidade da droga indica tráfico.

Contudo, no caso, a quantidade concreta, mais a negativa do réu e o restante da prova oral, afastaram o tráfico de drogas, a meu sentir.

Conforme se ouviu dos policiais Danilo e Diego, no inquérito e em juízo, e ainda da

versão do réu, tem-se que não se pode esclarecer quem era o vendedor no dia do evento (pois alguns no dia correram), quem era o usuário e se o usuário já havia comprado a droga e estava portando.

Frágil o conjunto probatório, não se pode falar em condenação nem desclassificação.

3.- Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO PENAL para absolver o réu da imputação contida na denúncia, com fundamento no art. 386, VII, do CPP;

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Oportunamente, archive-se.

Lins, 04 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA